رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٠٣٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/١٨هـ

الموضوعات

عقد - دعم سكني- مسؤولية عقدية - تعويض - تخصيص أرض سكنية - ازدواجية ملكية الأرض - التعويض بأرض بديلة - تعليق التعويض على شرط فك الرهن من جهة التمويل - انتفاء المستند النظامي - تعذر فك الرهن - إمكانية إلغاء صك الملكية.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بمنحه أرضاً بديلة عن الأرض المخصصة له، وكذلك إلزامها بمخاطبة جهة التمويل لإكمال دفعات القرض على الأرض البديلة - الثابت تخصيص أرض سكنية للمدعي بناءً على عقد الدعم السكني المبرم مع المدعى عليها، وبعد قيام المدعي برهن الأرض لجهة التمويل تبين أنها مملوكة للغير، وعليه طلب المدعي تخصيص أرض أخرى، فوافقت المدعى عليها على ذلك بشرط فك الرهن عن الأرض المخصصة - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى صحة شرط المدعى عليها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن شرط المدعى عليها غير قائم على مستند نظامي، وأن المدعي لا يمكنه فك الرهن حسب عقده مع جهة التمويل إلا بعد إتمام البناء على الأرض، وهو مما يتعذر على المدعي باعتبار أن الأرض مملوكة للغير - إمكانية قيام المدعى عليها بإلغاء صك

ملكية المدعي للأرض عن طريق الجهة المختصة باعتبار أنه في حكم المعدوم؛ لوروده على ملكية ثابتة؛ ومن ثم يُلغى الصك مع ما أجري عليه من رهن - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بأرض بديلة.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦هـ جاء فيها: أنه تعاقد مع وزارة الإسكان بالعقد رقم (١٥٩٤٩٠٩٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥هـ، وتم منحه قطعة الأرض رقم (٦٠٨) بالمخطط رقم (١٠٥١) وأنه حين أراد استخراج رخصة بناء عليها تم رفض طلبه لكون الأرض ممنوحة لمواطن آخر، وحين راجع المدعى عليها لحل مشكلته لم تتجاوب معه حتى تاريخه، وطلب في ختام جوابه إلزامها بمنحه أرضاً حسب عقد الدعم السكني، مع إلزامها بمخاطبة البنك لتنزيل بقية الدفعات على الأرض البديلة لإكمال البناء. وبقيد الصحيفة دعوى وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها حسب المدون بمحاضر ضبطها، وجرى سماعها، وأجاب ممثل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: أن ما ذكره المدعي صحيح، وأنه حين أرادت الوزارة تعويضه بأرض أخرى استبان لها أن المدعي أصدر تمويله المدعوم على القطعة السابقة مع رهنه لها للممول؛ لذا فإن الوزارة لا يمكن لها إعادة تخصيص القطعة رقم (٢٨٨) وإلغاء تخصيص القطعة رقم (٦٠٨) إلا بعد فك رهن تلك القطعة من قبل الممول؛ وعليه

يتضح أن الوزارة لا تتحمل ما وقع من إشكال في ذلك، ولا يمكن لها معالجة حالة المدعي إلا بعد فك الرهن من قبل الممول، ولا صفة نظامية للوزارة بإلزام الممول بذلك؛ لأن عقد التمويل العقاري موقع بين المدعي والجهة التمويلية، ومتى ما فكت الجهة التمويلية رهن الأرض فإن الوزارة ستلتزم بإعادة تخصيص القطعة البديلة؛ وعليه تطلب الوزارة عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وأجاب وكيل المدعي على ذلك بمذكرة جاء فيها: أن المدعى عليها تقر بالخطأ المذكور وذلك يستدعي إزالة الضرر من خلال تخصيص أرضٍ أخرى له بحيث يتم نقل التمويل العقاري والرهن عليها، وعند مراجعته للبنك والصندوق العقاري لفك الرهن حسب رغبة المدعى عليها طلبوا مخاطبتهم من الوزارة ذاتها وعندما رفضت الوزارة ذلك، طلب فك الرهن دون مخاطبة الوزارة فأفادوه بضرورة إعادة الدفعات المقدمة، وذكر أن ذلك يفقده حقه في الدعم العقاري، ولا يجوز له طلب دعم عقاري آخر على اعتبار أنه سبق وأخذ تمويل عقاري مدعوم، وختم جوابه بطلب إلزام المدعى عليها أن تخصص له الأرض رقم (٢٨٨) لتحويل التمويل عليها، مع إلزام المدعى عليها أن تخاطب البنك والصندوق العقاري وإفادتهم بوجود خطأ ليتم تحويل التمويل العقاري والرهن للأرض الجديدة. وبجلسة هذا اليوم حضر المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة هذا الحكم تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسْبَاب

بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تمنحه أرض بديلة للأرض التي تم تخصيصها له وفق العقد رقم (١٥٩٤٩٠٩٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥هـ، مع إلزامها بأن تخاطب البنك لإكمال دفعات القرض على الأرض الجديدة لإكمال البناء؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بالنظر والفصل في الدعوى وفق المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفق المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فبما أن المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المنوه عنه آنفاً تنص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولما كان حق المدعي قد نشأ بإبرام العقد بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ، وقد رفع دعواه للمحكمة الإدارية بتاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ؛ فإن الدعوى بذلك تكون مقبولةً شكلاً. وأما عن الموضوع، فإن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أنه عقد (دعم سكني- تخصيص

أرض سكنية – ضمن مشاريع وزارة الإسكان) وأن المدعي تقدم للجهة المدعى عليها بطلب الحصول على الأرض وفق العقد، فقررت المدعى عليها الموافقة على طلبه، وخصصت له أرضاً سكنيةً استبان أنها لمواطن آخر، وليتم تخصيص أرض أخرى للمدعي طلبت منه المدعى عليها فك رهن الأرض السابقة مع الممول كونها لا علاقة لها به، وبما أن إجراء المدعى عليها السالف يعتبر تصحيحاً لحال المدعي بحيث يمكن تطبيق حكم الفقرة (٦) من المادة (٣) من العقد التي نصت على أنه: "استثناءً مما ورد في الفقرة (٤) من هذه المادة فإنه يجوز للوزارة في حال موافقة الممول النهائية على تمويل المستفيد نقل ملكية الأرض للمستفيد ليرهنها مباشرةً للممول لغرض تمكين المستفيد من الحصول على تمويل لبنائها وليس للمستفيد التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء عليها"؛ الأمر الذي يتضح معه صحة وسلامة إجراء المدعى عليها مع المدعي بحيث إذا تمت إعادة الأمور إلى ما كانت عليه يتم تطبيق أحكام العقد معه في قطعة الأرض البديلة بشكل صحيح؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى صحة وسلامة إجراء المدعى عليها مع المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٥٠٣٥) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف (المدعي) طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضدها تعاقدت مع المستأنف بموجب العقد رقم (١٥٩٤٩٠٩٦٦٦) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥هـ، وتم منحه قطعة الأرض رقم (٦٠٨) بالمخطط رقم (١٠٥١) إلا أنه تبين أنه سبق منحها لمواطن آخر، وقبل هذا قام المستأنف بطلب تمويل بناء الأرض من البنك الأهلي، وتم رهن الأرض لصالح البنك، وعند طلبه من المستأنف ضدها أرضاً بديلة وافقت واشترطت عليه فك الرهن عن الأولى دون مسوغ نظامي إذ كان بإمكانها أن تطلب إلغاء الصك من الجهة المختصة لاسيما أنه يعتبر في حكم المعدوم لوروده على ملكية خاصة ويلغى الصك مع ما أجري عليه من رهن، لاسيما أن المستأنف وفقاً لنص المادة (٣/٦) من العقد لا يمكنه فك الرهن إلا بعد البناء عليها وهذا محال؛ لأن الأرض مملوكة لغيره؛ مما يتعين معه القول بأن رفض المستأنف ضدها منحة الأرض البديلة مخالف لمبدأ المشروعية لعدم وجود نص يمنع من هذا، ولعدم قدرة المستأنف على فك الرهن إلا في حالة اكتمال البناء، وهذا لم يتم ولن يتحقق. إضافةً إلى أنه بإمكان الوزارة أن تطلب من الجهة المختصة التي أصدرت صك الأرض إلغاء ذلك الصك ثم يلتغي كل ما أجري عليه، لاسيما أن

الصك يعتبر في حكم العدم وبمنح المستأنف الأرض البديلة يمكنه طلب التمويل عليه؛ وبالتالي تتحقق طلباته في الدعوى.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأن تعوض (...) بأرض بديلة للأرض التي تم تخصيصها له.